

CONTRAT D'APPORTEUR D'AFFAIRES

DOCUMENT NON SIGNÉ. Ce contrat est un projet interne. Il n'a été ni communiqué, ni signé, ni promis à Luis Arana. **Il doit être validé par les trois associés de Lucid-Lab (Jules Gouron, Théo Bénard et Periscope-X SARL représentée par Anthony Poirier) avant tout envoi.**

Aucune stipulation du présent projet n'engage Lucid-Lab tant que cette validation n'est pas acquise et que le document n'est pas signé par les deux Parties. Une relecture par un avocat est recommandée avant signature, notamment sur les points fiscaux et sur la qualification du statut de l'Apporteur.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Lucid-Lab, Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 999 euros, dont le siège social est situé 47 rue Vivienne, 75002 Paris, France, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 104 672 050, numéro de TVA intracommunautaire FR 02 104 672 050, représentée par son Président, Periscope-X SARL, elle-même représentée par Monsieur Anthony Poirier, dûment habilité,

Ci-après dénommée « **Lucid-Lab** » ou « **la Société** », d'une part,

ET

Monsieur Luis ARANA, né le [date de naissance], de nationalité [nationalité], demeurant [adresse complète, ville, État, pays], exerçant à titre individuel et indépendant sous le numéro d'identification [numéro d'identification professionnel ou fiscal, à compléter], joignable à l'adresse [email],

Ci-après dénommé « **l'Apporteur** », d'autre part,

Ensemble dénommés les « **Parties** ».

PRÉAMBULE

Lucid-Lab est une agence indépendante spécialisée dans la conception, le développement et l'intégration d'agents d'intelligence artificielle, d'automatisations métier, de systèmes de connaissance (installation de Claude et d'Obsidian, dite « setup Claude + Obsidian »), de sites web et de contenus, au bénéfice de PME et d'ETI.

L'Apporteur dispose d'un réseau professionnel et souhaite présenter à Lucid-Lab des prospects susceptibles d'acheter ces prestations. Il exerce par ailleurs une activité salariée à temps plein aux États-Unis et n'intervient au titre du présent Contrat qu'en dehors de cette activité, à titre strictement indépendant.

Les Parties ont échangé en juillet 2026 un document préparatoire intitulé « Sales Partnership Term Sheet, Discussion Draft », expressément non contraignant et jamais signé. **Le présent Contrat s'y substitue intégralement.** Aucune stipulation de ce document préparatoire ne survit à la signature des présentes.

C'est dans ces conditions que les Parties ont arrêté ce qui suit.

Article 1. Objet du Contrat

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Apporteur présente à Lucid-Lab des affaires nouvelles, les qualifie et les accompagne jusqu'à la signature, en contrepartie d'une commission calculée sur le chiffre d'affaires effectivement encaissé par Lucid-Lab.

L'Apporteur agit en qualité d'apporteur d'affaires indépendant. Lucid-Lab conserve la totalité de la relation contractuelle avec le client, de la livraison, de la qualité et du service après-vente, sous réserve de l'article 8.

Article 2. Statut de l'Apporteur

2.1 Indépendance

L'Apporteur exerce son activité en toute indépendance. Il organise librement son temps, ses méthodes et ses moyens. Il n'est soumis à aucun horaire, aucune directive permanente, aucun objectif contraignant et aucun pouvoir disciplinaire de Lucid-Lab. Il supporte seul ses frais d'exercice.

Le présent Contrat ne crée aucun lien de subordination, aucun contrat de travail, aucune société créée de fait, aucune société en participation et aucun mandat général de représentation.

2.2 Exclusion expresse du statut d'agent commercial

L'Apporteur ne dispose d'aucun pouvoir de négocier, de conclure, de modifier ou de résilier un contrat au nom et pour le compte de Lucid-Lab. Il ne reçoit aucun mandat permanent de négociation au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce.

Tous les contrats sont négociés, établis et signés par Lucid-Lab directement avec le client. Les prix, les périmètres, les délais et les conditions générales relèvent de la seule décision de Lucid-Lab.

Les Parties conviennent en conséquence que le statut d'agent commercial (articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce) est expressément écarté, ainsi que l'indemnité de cessation de contrat prévue à l'article L. 134-12 du même code. L'Apporteur s'interdit tout comportement qui contredirait cette qualification, et notamment toute négociation de prix ou de périmètre en dehors du cadre fixé à l'article 9.

2.3 Absence d'exclusivité

Le présent Contrat n'est exclusif ni d'un côté ni de l'autre. L'Apporteur reste libre d'exercer toute autre activité, y compris d'apport d'affaires pour des tiers, sous réserve de l'article 13. Lucid-Lab reste libre de recourir à d'autres apporteurs, à d'autres canaux de vente et de prospecter directement.

Aucune exclusivité ne pourra être demandée à l'Apporteur sans négociation séparée et contrepartie spécifique, formalisées par avenant.

2.4 Activité salariée de l'Apporteur

L'Apporteur garantit que son contrat de travail et les règles internes de son employeur l'autorisent à exercer l'activité prévue aux présentes. Il fournit cette confirmation à Lucid-Lab avant la signature.

Son emploi salarié prime. L'Apporteur s'interdit :

- de démarcher les clients et prospects de son employeur ;
- d'utiliser le temps, les outils, les locaux, les données ou les informations confidentielles de son employeur ;
- d'exécuter le présent Contrat dans toute situation où il entrerait en conflit avec ses obligations d'emploi.

Toute stipulation des présentes est réputée non écrite dans la mesure exacte où elle contreviendrait au contrat de travail de l'Apporteur.

2.5 Charges, impôts et taxes

L'Apporteur fait son affaire personnelle de l'ensemble de ses déclarations, cotisations, impôts et taxes dus dans son pays de résidence et dans tout autre État concerné. Il déclare être en règle au regard de ses obligations professionnelles et fiscales.

L'Apporteur étant établi hors de l'Union européenne, ses factures sont émises hors taxes. La taxe sur la valeur ajoutée est, le cas échéant, autoliquidée par Lucid-Lab conformément aux articles 259-1 et 283-2 du Code général des impôts. Toute retenue à la source éventuellement applicable dans le pays de résidence de l'Apporteur reste à sa charge.

L'Apporteur garantit Lucid-Lab contre toute conséquence, notamment financière, d'une requalification de la présente relation en contrat de travail ou en contrat d'agence commerciale qui résulterait d'une déclaration inexacte de sa part ou du non-respect des articles 2.1, 2.2 et 9.

Article 3. Affaire qualifiée et fait générateur de la commission

3.1 Définition de l'affaire qualifiée

Constitue une « **Affaire qualifiée** » une affaire pour laquelle l'Apporteur a réuni et documenté, de façon cumulative :

1. **le besoin** : identification et formulation écrite du besoin réel du prospect, du problème à résoudre et du périmètre envisagé ;
2. **le budget** : identification d'une enveloppe budgétaire confirmée par le prospect, compatible avec la grille tarifaire de Lucid-Lab ;

3. **le décideur** : identification nominative de la personne disposant du pouvoir de signer, et accès effectif à cette personne ;
4. **la présence** : participation de l'Apporteur aux rendez-vous, depuis la qualification jusqu'à la signature, y compris le rendez-vous de présentation de la proposition commerciale, sauf accord écrit contraire de Lucid-Lab.

3.2 Fait générateur

La commission est due pour une Affaire qualifiée menée jusqu'à la signature. Elle naît à la signature du contrat client et devient exigible au fur et à mesure des encaissements, dans les conditions des articles 6 et 7.

3.3 La simple transmission d'un contact n'ouvre aucun droit

La communication d'un nom, d'une adresse email, d'une introduction ou d'une mise en relation ne constitue pas une Affaire qualifiée et n'ouvre droit à aucune commission, quelle que soit l'issue commerciale.

Les Parties peuvent convenir par écrit, au cas par cas et **avant le premier rendez-vous**, d'une commission d'introduction réduite pour une mise en relation simple. À défaut d'accord écrit préalable, aucune commission d'introduction n'est due.

3.4 Liberté de contracter de Lucid-Lab

Lucid-Lab reste libre de refuser une affaire, sans avoir à motiver sa décision, notamment pour des raisons de capacité de livraison, de risque, de conflit d'intérêts, de solvabilité du prospect ou de conformité. Un refus n'ouvre droit à aucune commission ni à aucune indemnité.

Article 4. Enregistrement et attribution des comptes

4.1 Enregistrement préalable

Avant toute approche, l'Apporteur enregistre le compte auprès de Lucid-Lab par écrit (email à l'adresse dédiée communiquée par Lucid-Lab), en indiquant la raison sociale, le nom du contact et le besoin pressenti.

4.2 Réponse de Lucid-Lab

Lucid-Lab répond dans un délai de cinq (5) jours ouvrés. Elle accepte l'enregistrement, ou le refuse si le compte est déjà client, déjà en discussion, déjà enregistré par un tiers ou exclu pour un autre motif. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

4.3 Protection

L'acceptation de l'enregistrement confère à l'Apporteur une protection de **six (6) mois** sur le compte concerné, à compter de la date d'acceptation. Pendant cette période, toute affaire signée avec ce compte ouvre droit à commission dans les conditions de l'article 3.

La protection peut être prolongée par accord écrit, sur justification d'une poursuite active et documentée du cycle de vente. À défaut de prolongation, la protection expire de plein droit et sans formalité.

4.4 Comptes exclus

Sont exclus de tout enregistrement et de toute commission : les clients existants de Lucid-Lab, les prospects déjà présents dans son CRM à la date de l'enregistrement, les comptes issus de ses propres campagnes, ainsi que les clients et prospects de l'employeur de l'Apporteur (article 2.4).

4.5 Litige d'attribution

En cas de contestation sur l'origine d'une affaire, l'attribution revient à la Partie qui démontre avoir généré le premier rendez-vous qualifié avec le prospect, preuve écrite à l'appui (email, invitation d'agenda, compte rendu).

Article 5. Taux de commission

Les taux dépendent du **type de prestation vendue**, et non de l'ancienneté du compte.

5.1 Setup Claude + Obsidian : 30 %

Le taux est de **trente pour cent (30 %)** pour la prestation de setup Claude + Obsidian, c'est-à-dire l'installation et la mise en service du système de connaissance assistée par l'assistant Claude d'Anthropic et par Obsidian, telle que standardisée par Lucid-Lab (environ deux jours-homme, périmètre et livrables définis dans la proposition commerciale type).

Il est expressément précisé qu'il s'agit de **Claude**, l'assistant d'intelligence artificielle édité par Anthropic. Toute mention de « Cloud » serait une erreur matérielle sans effet.

5.2 Toutes autres prestations : 15 %

Le taux est de **quinze pour cent (15 %)** pour toutes les autres prestations, notamment : audits, roadmaps IA, développements et intégrations, automatisations, sites web, formations, accompagnements et abonnements récurrents.

Ce taux inférieur tient au fait que la livraison de ces prestations peut dériver et absorber la marge de Lucid-Lab.

5.3 Prestations mixtes

Lorsqu'une même affaire comporte plusieurs types de prestations, la commission est calculée ligne par ligne, sur la ventilation figurant au bon de commande ou à la facture client. À défaut de ventilation, le taux de 15 % s'applique à la totalité.

5.4 Taux de référence

Les Parties conviennent que **le taux de référence du présent Contrat est de 15 %**. Cette définition est utilisée à l'article 11.4 (substitution).

5.5 Durée d'application sur les revenus récurrents

Pour les prestations récurrentes (abonnements, maintenance, accompagnement mensuel), la commission est due sur chaque encaissement pendant toute la durée du contrat client, sous réserve de l'article 15 en cas de cessation du présent Contrat.

Article 6. Assiette de la commission

6.1 Principe

La commission est calculée sur le **chiffre d'affaires hors taxes effectivement encaissé** par Lucid-Lab au titre de l'affaire concernée.

Ne servent d'assiette ni le chiffre d'affaires facturé, ni le chiffre d'affaires toutes taxes comprises, ni les commandes signées non encaissées.

6.2 Exclusions

Sont exclus de l'assiette :

- la taxe sur la valeur ajoutée et toute autre taxe collectée ;
- les refacturations de coûts tiers au client, notamment les consommations d'IA (jetons Anthropic, OpenAI et autres), les budgets publicitaires, les abonnements et licences d'outils tiers, les noms de domaine et l'hébergement, les frais de déplacement et les prestations sous-traitées à la demande du client ;
- les remises, avoirs et gestes commerciaux, la commission étant calculée sur le montant réellement encaissé ;
- les sommes non recouvrées, y compris en cas d'impayé, de procédure collective du client ou de litige.

6.3 Régularisation

En cas d'avoir, de remboursement au client, d'annulation, de rétrofacturation bancaire ou de recouvrement partiel postérieur au versement d'une commission, la commission correspondante est régularisée. La régularisation s'impute en priorité sur les commissions suivantes. À défaut de commissions suffisantes dans les six (6) mois, l'Apporteur rembourse le trop-perçu dans les trente (30) jours d'une demande écrite.

Cette régularisation d'assiette est distincte de toute reprise de commission au titre du départ d'un client, laquelle est exclue par l'article 7.4.

Article 7. Modalités de paiement

7.1 Paiement unique à l'encaissement

Chaque commission est payée **en une seule fois**, dans un délai de **dix (10) jours** à compter de l'encaissement effectif par Lucid-Lab de la somme correspondante.

Aucun étalement mensuel de la commission n'est pratiqué. Lorsque le client règle en plusieurs échéances, chaque encaissement donne lieu au paiement intégral de la commission correspondante dans le même délai de dix (10) jours.

7.2 Facturation et relevé

Lucid-Lab adresse à l'Apporteur un relevé indiquant, pour chaque encaissement : le client, la référence de la facture, le montant hors taxes encaissé, la date d'encaissement, le taux applicable et le montant de la commission.

L'Apporteur émet sa facture sur la base de ce relevé. Le délai de dix (10) jours prévu à l'article 7.1 court à compter de l'encaissement, sous réserve de la réception d'une facture conforme.

7.3 Devise et frais

La devise de référence du Contrat est l'euro (EUR). Les commissions sont calculées en euros sur les montants encaissés par Lucid-Lab.

Les paiements sont effectués en euros par virement bancaire. Si l'Apporteur demande un règlement dans une autre devise, la conversion s'effectue au taux de référence de la Banque centrale européenne du jour du paiement.

Les frais d'émission du virement sont à la charge de Lucid-Lab. **Les frais de réception, les frais des banques intermédiaires et l'ensemble des frais et pertes de change sont à la charge de l'Apporteur.** Lucid-Lab ne supporte aucun risque de change.

7.4 Absence de reprise en cas de départ d'un client

Si un client cesse ses achats ou résilie, les commissions déjà versées restent définitivement acquises à l'Apporteur. Les versements futurs cessent simplement, sans reprise ni pénalité, sous la seule réserve de l'article 6.3.

7.5 Justificatifs

Une fois par année civile, l'Apporteur peut demander par écrit un rapprochement entre les affaires enregistrées, les montants encaissés et les commissions versées. Lucid-Lab y répond dans les trente (30) jours. Cette faculté ne confère aucun droit d'accès à la comptabilité, aux contrats ni aux données des clients.

Article 8. Livraison par l'Apporteur sous supervision de Lucid-Lab

8.1 Principe

Lorsque l'Apporteur souhaite réaliser lui-même tout ou partie d'un setup Claude + Obsidian, et que Lucid-Lab y consent, cette réalisation fait l'objet d'un **bon de mission écrit préalable**, signé des deux Parties, mission par mission. Aucun droit à réaliser une livraison n'est acquis à l'Apporteur.

8.2 Partage des jours-homme

Le bon de mission fixe le volume total de jours-homme de la prestation et sa répartition entre les Parties.

À titre d'illustration, sur une prestation de setup évaluée à deux (2) jours-homme, la répartition de référence est de **un virgule deux (1,2) jour pour l'Apporteur et zéro virgule huit (0,8) jour pour Lucid-Lab**, cette dernière part couvrant notamment la supervision, le contrôle qualité et la sécurisation.

8.3 Rémunération des jours réalisés

Les jours-homme réalisés par l'Apporteur lui sont réglés au tarif journalier fixé au bon de mission. Cette rémunération s'ajoute à la commission d'apport prévue à l'article 5 et ne s'y substitue pas.

Elle est facturée par l'Apporteur en qualité de sous-traitant indépendant, après acceptation de la livraison par Lucid-Lab, et payée selon les modalités de l'article 7.1.

8.4 Supervision, qualité et sécurité

La supervision de la prestation, le contrôle qualité, les choix de sécurité et la conformité restent en toutes circonstances de la responsabilité de Lucid-Lab.

L'Apporteur exécute la mission selon les procédures, les modèles et les règles de sécurité de Lucid-Lab. Il s'interdit toute installation, tout accès et tout traitement de données non prévus au bon de mission. Il ne conserve aucune donnée client au-delà de la mission.

Le client reste le client de Lucid-Lab. Lucid-Lab demeure seule responsable de la prestation à son égard.

8.5 Reprise de la livraison

Lucid-Lab peut à tout moment reprendre la livraison si la qualité, la sécurité, les délais ou la satisfaction du client l'exigent. Dans ce cas, seuls les jours effectivement réalisés et acceptés sont dus à l'Apporteur. La commission d'apport prévue à l'article 5 n'est pas affectée.

Article 9. Discours commun et engagements commerciaux

9.1 Éléments de langage et supports

L'Apporteur s'engage à utiliser les éléments de langage, les argumentaires, les présentations, les grilles tarifaires et les supports commerciaux fournis par Lucid-Lab, dans leur version la plus récente. Il s'interdit de créer, de modifier ou de diffuser des supports concurrents ou dérivés sans validation écrite de Lucid-Lab.

9.2 Interdiction d'engager Lucid-Lab

L'Apporteur ne peut en aucun cas engager Lucid-Lab, notamment sur un **prix**, une **remise**, un **délai**, un **périmètre**, un niveau de service, une garantie de résultat ou une exclusivité, sans validation écrite préalable de Lucid-Lab.

Toute annonce faite au mépris du présent article est inopposable à Lucid-Lab. Si Lucid-Lab décide néanmoins d'honorer un engagement pris sans validation, le surcoût est déduit de la commission due sur l'affaire concernée.

9.3 Nom et marques

Lucid-Lab concède à l'Apporteur, pour la durée du Contrat, un droit d'usage non exclusif, non cessible et révocable de son nom, de son logo et de ses supports, à la seule fin de promouvoir ses prestations. Aucune modification n'est autorisée. Ce droit cesse de plein droit à la fin du Contrat.

L'Apporteur ne se présente pas comme salarié, dirigeant, associé ou agent de Lucid-Lab. Il se présente comme partenaire commercial indépendant.

9.4 Loyauté

L'Apporteur s'interdit toute déclaration trompeuse, toute promesse de résultat et toute pratique commerciale déloyale ou agressive. Il respecte la réglementation applicable en matière de prospection.

Article 10. Obligations de Lucid-Lab

Lucid-Lab s'engage à :

- traiter avec diligence les enregistrements de comptes et répondre dans le délai de l'article 4.2 ;
- fournir à l'Apporteur les supports commerciaux et les éléments de langage à jour ;
- informer l'Apporteur, à sa demande et au moins une fois par trimestre, de sa capacité de livraison (nombre de nouveaux comptes pouvant être onboardés), afin qu'il calibre ses efforts de vente ;
- tenir l'Apporteur informé de l'avancement des affaires qu'il a enregistrées ;
- assurer la livraison, la qualité et le service client, sous réserve de l'article 8 ;
- établir les relevés de commission et payer dans les délais de l'article 7.

Lucid-Lab ne garantit aucun volume d'affaires, aucun chiffre d'affaires et aucun revenu minimum à l'Apporteur.

Article 11. Perspective d'association au capital

11.1 Absence d'engagement

Le présent article ouvre une perspective. Il **ne constitue ni une promesse d'émission ou de cession de titres, ni une option, ni un droit d'entrée au capital, ni un engagement de négocier à des conditions déterminées.**

11.2 Ancienneté minimale

Aucune attribution de titres ne peut être envisagée avant **un (1) an d'ancienneté** continue de l'Apporteur au titre du présent Contrat, décomptée à partir de sa date d'entrée en vigueur, et sous réserve d'une exécution loyale et effective.

11.3 Accord unanime des trois associés

Toute attribution de titres, sous quelque forme que ce soit, est **conditionnée à l'accord unanime préalable et écrit des trois associés de Lucid-Lab** : Monsieur Jules Gouron, Monsieur Théo Bénard et Periscope-X SARL.

Aucun associé, aucun dirigeant et aucun mandataire ne peut engager le capital de la Société seul. Toute déclaration contraire est réputée non écrite et sans effet.

11.4 Substitution, jamais cumul

Le taux de référence du Contrat est de 15 % (article 5.4). Toute somme versée à l'Apporteur au titre d'un taux supérieur à 15 %, soit à ce jour les quinze (15) points additionnels applicables au setup Claude + Obsidian, constitue une **avance imputable sur toute attribution future de titres**.

Lucid-Lab tient un relevé cumulé de ces sommes (le « **Compte de substitution** »). En cas d'attribution de titres, la valeur du Compte de substitution vient en déduction de la valeur des titres attribués, selon la méthode de valorisation retenue à l'article 11.6.

En aucun cas l'Apporteur ne peut cumuler une commission supérieure au taux de référence et une attribution de titres non réduite.

11.5 Vesting

Toute attribution éventuelle serait assortie d'un vesting de **quatre (4) ans avec une période d'acquisition initiale (cliff) de douze (12) mois**, d'une acquisition mensuelle ou trimestrielle ensuite, et de clauses de sortie distinguant le départ de bonne foi (good leaver) du départ fautif (bad leaver), ces dernières emportant perte des titres non acquis et faculté de rachat des titres acquis.

11.6 Valorisation

La méthode de valorisation servant de base à toute attribution est **fixée par écrit avant l'ouverture de toute discussion sur le capital**, et non au moment de celle-ci. À défaut de méthode convenue par écrit, aucune attribution ne peut intervenir.

11.7 Structure d'accueil

Les Parties conviennent que la structure d'accueil d'une éventuelle participation n'est pas nécessairement Lucid-Lab SAS. Il pourra s'agir d'une **filiale locale à créer**, notamment dans le pays de résidence de l'Apporteur, la structure retenue étant choisie par les trois associés au regard des contraintes juridiques, fiscales et administratives applicables à un associé non-résident.

11.8 Absence de droit acquis

L'absence d'attribution de titres, pour quelque motif que ce soit, y compris l'atteinte d'un seuil de performance, ne constitue ni une faute, ni un manquement, ni une cause de résiliation, et n'ouvre droit à aucune indemnité au profit de l'Apporteur.

Article 12. Confidentialité

Chaque Partie s'engage à ne pas divulguer les informations confidentielles de l'autre Partie, quelle qu'en soit la forme : grilles tarifaires, marges, méthodes, prompts et configurations d'agents, listes de clients et de prospects, propositions commerciales, contrats, données techniques et financières.

Cet engagement s'applique pendant toute la durée du Contrat et pendant **cinq (5) ans** après sa cessation. Les informations constituant des secrets d'affaires restent protégées sans limitation de durée, conformément aux articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce.

Sont exclues les informations publiques, déjà connues de la Partie réceptrice, obtenues licitement d'un tiers, développées de façon indépendante, ou dont la divulgation est légalement requise, la Partie concernée devant alors en informer l'autre au préalable.

Article 13. Non-sollicitation et non-contournement

13.1 Non-contournement

L'Apporteur s'interdit de traiter directement, ou par personne interposée, avec un client ou un prospect de Lucid-Lab connu dans le cadre du Contrat, pour des prestations concurrentes de celles de Lucid-Lab. Réciproquement, Lucid-Lab s'interdit de contourner l'Apporteur sur une affaire qu'il a régulièrement enregistrée et qualifiée.

13.2 Non-sollicitation de clientèle

Pendant la durée du Contrat et pendant **douze (12) mois** suivant sa cessation, l'Apporteur s'interdit de solliciter les clients de Lucid-Lab, directement ou indirectement, pour leur proposer des prestations concurrentes.

13.3 Non-sollicitation de personnel

Pendant la durée du Contrat et pendant **vingt-quatre (24) mois** suivant sa cessation, chaque Partie s'interdit de débaucher tout collaborateur ou sous-traitant de l'autre Partie ayant participé à l'exécution du Contrat.

13.4 Sanction

Toute violation du présent article donne lieu au versement, par la Partie fautive, d'une indemnité forfaitaire de **dix mille euros (10 000 €)** par manquement, sans préjudice de la réparation du préjudice réel et de toute mesure d'interdiction.

Article 14. Protection des données personnelles

Chaque Partie agit en qualité de responsable de traitement autonome pour les données personnelles qu'elle traite pour ses propres finalités. Le présent Contrat n'emporte aucune sous-traitance au sens de l'article 28 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), sauf pour les missions exécutées au titre de l'article 8, qui font alors l'objet des instructions écrites de Lucid-Lab.

L'Apporteur garantit que les données de contact qu'il transmet à Lucid-Lab :

- sont limitées aux données professionnelles strictement nécessaires (nom, fonction, entreprise, email et téléphone professionnels), à l'exclusion de toute donnée sensible ;
- ont été collectées licitement et loyalement, dans le respect du RGPD et des règles applicables à la prospection ;
- ne proviennent ni des systèmes, ni des fichiers, ni des bases de données de son employeur ou d'un tiers auprès duquel il serait tenu à une obligation de confidentialité.

Lucid-Lab informe les personnes concernées de la source et des finalités du traitement, et traite les demandes d'exercice des droits (accès, rectification, effacement, opposition). Les personnes qui s'opposent à la prospection sont retirées des fichiers sans délai.

Chaque Partie notifie l'autre sans délai, et au plus tard dans les soixante-douze (72) heures, de toute violation de données affectant les données échangées au titre du Contrat.

Article 15. Durée, résiliation et queue de commission

15.1 Durée

Le Contrat entre en vigueur à sa date de signature par la dernière des Parties et est conclu pour une durée indéterminée.

15.2 Résiliation ordinaire

Chaque Partie peut résilier le Contrat à tout moment, sans motif et sans indemnité, moyennant un **préavis écrit de trente (30) jours**, notifié par email avec accusé de réception ou par lettre recommandée.

15.3 Résiliation pour faute

En cas de manquement grave non régularisé dans les quinze (15) jours d'une mise en demeure restée sans effet, chaque Partie peut résilier le Contrat de plein droit, sans préavis ni indemnité.

Constituent notamment des manquements graves de l'Apporteur : la violation des articles 2.2, 2.4, 9.2, 12, 13 ou 14, une déclaration mensongère à un prospect, l'utilisation de données obtenues illicitement, et tout comportement portant atteinte à la réputation de Lucid-

Lab.

15.4 Queue de commission

En cas de résiliation ordinaire, l'Apporteur perçoit les commissions dues sur les sommes encaissées par Lucid-Lab pendant les **six (6) mois** suivant la date d'effet de la résiliation, au titre des seules affaires signées avant cette date. Au-delà de six mois, plus aucune commission n'est due, quelle que soit la poursuite de la relation client.

Les affaires enregistrées mais non signées à la date d'effet de la résiliation n'ouvrent droit à aucune commission, sauf signature intervenant dans les trente (30) jours suivant cette date.

Lucid-Lab peut, à son initiative, se libérer par anticipation de la queue de commission par le versement d'une somme unique égale à **quatre (4) fois la moyenne mensuelle des commissions versées au cours des trois (3) derniers mois** précédant la résiliation. Ce versement éteint définitivement tout droit à commission postérieur.

15.5 Absence de queue en cas de faute

En cas de résiliation pour faute de l'Apporteur, aucune queue de commission n'est due. Les commissions afférentes à des sommes encaissées avant la date d'effet de la résiliation restent dues.

15.6 Survie

Les articles 6.3, 11.3, 12, 13, 14, 15.4, 17 et 18 survivent à la cessation du Contrat.

Article 16. Responsabilité

Chaque Partie répond des dommages résultant de ses propres fautes.

L'Apporteur est seul responsable de ses déclarations, de ses écrits et de ses engagements pris en violation de l'article 9.2, ainsi que de la licéité des données qu'il transmet.

Sauf faute lourde ou dol, la responsabilité totale de Lucid-Lab au titre du présent Contrat, toutes causes confondues, est limitée au montant des commissions versées à l'Apporteur au cours des douze (12) mois précédant le fait générateur.

Sont exclus de toute indemnisation le manque à gagner, la perte d'opportunité, l'atteinte à la réputation et tout dommage indirect.

Article 17. Droit applicable et juridiction compétente

Le présent Contrat est régi par le **droit français**, à l'exclusion de toute règle de conflit de lois et de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

Les Parties s'efforcent de résoudre amiablement tout différend. À défaut de résolution amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de la première notification écrite, tout litige relève de la **compétence exclusive du Tribunal des activités économiques de Paris**, y compris en cas de pluralité de défendeurs, d'appel en garantie ou de procédure d'urgence.

Article 18. Stipulations diverses

18.1 Intégralité. Le Contrat exprime l'intégralité de l'accord des Parties et remplace tout échange, projet ou term sheet antérieur, notamment le document préparatoire de juillet 2026.

18.2 Avenants. Toute modification fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux Parties.

18.3 Nullité partielle. La nullité d'une stipulation n'affecte pas la validité des autres. Les Parties lui substituent une stipulation valable d'effet économique équivalent.

18.4 Non-renonciation. Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir d'un manquement ne vaut pas renonciation.

18.5 Incessibilité. Le Contrat est conclu en considération de la personne de l'Apporteur. Il ne peut être cédé ni transféré sans accord écrit préalable de Lucid-Lab.

18.6 Notifications. Les notifications sont valablement effectuées par email aux adresses figurant en tête des présentes, avec accusé de réception, ou par lettre recommandée.

18.7 Langue. Le Contrat est établi en français et en anglais. **En cas de divergence d'interprétation, la version française prévaut.**

18.8 Signature électronique. Les Parties acceptent la signature électronique, qui a la même valeur probante qu'une signature manuscrite conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.

Signatures

Fait en deux (2) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des Parties.

POUR LUCID-LAB	POUR L'APPORTEUR
Periscope-X SARL, Présidente, représentée par Anthony Poirier	Monsieur Luis Arana
Date :	Date :
Lieu :	Lieu :
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »	Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »

Points à trancher avant signature

Ces points restent ouverts. Ils doivent être arbitrés par les trois associés avant tout envoi à Luis Arana.

1. **Devise et frais de change** (article 7.3) : l'euro est retenu comme devise de référence et les frais de change sont mis à la charge de l'Apporteur. À confirmer avec lui, qui raisonne en dollars.
2. **Valorisation de référence** (article 11.6) : aucune méthode n'est encore définie (multiple d'ARR, montant forfaitaire, valorisation d'un tour futur). Sans méthode écrite, aucune entrée au capital n'est possible.
3. **Structure d'accueil** (article 11.7) : Lucid-Lab SAS ou filiale locale à créer, nom, pays et forme juridique non déterminés. Coût fiscal et administratif d'un associé non-résident à chiffrer.
4. **Durée de la commission sur les revenus récurrents** (article 5.5) : le projet retient une commission due tant que le client paie. Alternative à arbitrer : plafonnement à 24 ou 36 mois par compte.
5. **Tarif journalier de l'Apporteur en livraison** (article 8.3) : non fixé, renvoyé au bon de mission. Décider d'une fourchette de référence avant la première mission.
6. **Périmètre exact du « setup Claude + Obsidian »** (article 5.1) : rattacher une proposition commerciale type en annexe, pour éviter tout débat sur le taux de 30 % appliqué à des prestations voisines.
7. **Faculté de rachat de la queue de commission** (article 15.4) : le multiple de 4 fois la moyenne mensuelle est une proposition, à confirmer ou à supprimer.
8. **Commission d'introduction réduite** (article 3.3) : décider s'il existe un taux forfaitaire pour les mises en relation simples, ou si le cas par cas est maintenu.
9. **Confirmation écrite de l'employeur de l'Apporteur** (article 2.4) : à obtenir avant signature.
10. **Relecture par un avocat** : qualification du statut de l'Apporteur (exclusion de l'agent commercial), traitement de la TVA en autoliquidation et retenue à la source éventuelle aux États-Unis.